天河区“5•16”新塘街广州市建丰混凝土有限公司车辆伤害一般事故调查报告

事故单位：广州市建丰混凝土有限公司

事故地点：天河区沐陂西路16号大院广州市建丰混凝土有限公司洗车场内

事故日期：2023年5月16日

伤亡情况：1人死亡

事故类别：车辆伤害

天河区“5•16”新塘街广州市建丰混凝土有限公司车辆伤害一般事故调查报告

2023年5月16日在新塘街辖内沐陂西路16号大院广州市建丰混凝土有限公司场内发生一起混凝土搅拌车倒车碾压1名人员的车辆伤害事故，造成1名人员受伤，5月19日该受伤人员经医院救治无效死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省生产安全事故调查处理办法》的有关规定，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建园林局、区科工信局、区人社局、区总工会、天河交警大队、新塘街道办事处相关人员组成的事故调查组，事故调查组严格按照相关法律法规的规定和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了事故防范措施和建议。

经调查认定，天河区“5•16”新塘街广州市建丰混凝土有限公司车辆伤害一般事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位、安全生产管理缺失导致的生产安全责任事故。

一、事故经过

2023年5月16日上午9时10分左右，**广州市建丰混凝土有限公司搅拌车驾驶员**易某某驾驶涉事混凝土搅拌车（车牌号为粤A****6）回到公司大院内的洗车场等候装料，事发前涉事搅拌车停在洗车场内西北侧停车区域最右侧，驾驶员张某某驾驶另外一辆搅拌车（粤A****7）回到洗车场等候洗车，张某某把车停在涉事搅拌车后方，随后，欧阳某某上到张某某驾驶的搅拌车副驾驶室拾捡饮料瓶，并将车上的饮料瓶拿到涉事搅拌车车尾后方空地上处理，事发前欧阳某某蹲在地上收拾饮料瓶，背对涉事搅拌车车尾，9时20分左右，易某某准备倒车出洗车场到车间装料，由于张某某驾驶的搅拌车还停在后方，易某某就停车等张某某倒车进入洗车位后再继续倒车，大约9时24分左右，张某某将车倒入洗车位洗车，易某某再次倒车，不到1分钟，易某某就听见洗车工大喊“压死人”，易某某随即停车，易某某下车看到欧阳某某躺在地上，左手肘和左大腿被右侧车轮碾压出血，当时欧阳某某意识清醒，易某某立即拨打120急救中心电话和110报警电话，120急救中心到场后，公司另一名驾驶员李某某陪同伤者欧阳某某到南方三院救治，至5月19日凌晨，欧阳某某经医院救治无效死亡。

二、事故调查情况

（一）事故发生单位情况

广州市建丰混凝土有限公司[1]

经查，**广州市建丰混凝土有限公司**主要经营商品混凝土，具有建筑业企业资质证书（证书编号：D3440****5），发证机关为广州市住房和城乡建设局。该公司法定代表人覃某某是名义上的法定代表人，没有参与公司日常经营管理，该公司主要负责人是总经理唐某某，该公司将内部卫生清洁外包给自然人组合。

（二）事故相关人员情况

1、欧阳某某，男，65岁，湖南郴州人，系广州市建丰混凝土有限公司内部负责清洁卫生自然人组合的杂工，系本次事故的死者。

2、易某某，男，51岁，湖南衡阳人，系广州市建丰混凝土有限公司混凝土搅拌车驾驶员，具有机动车驾驶证，准驾车型为A2，有效期限是2022年4月19日至2032年4月19日，系本次涉事搅拌车的驾驶员。

3、唐某某，男，48岁，湖南衡阳人，系广州市建丰混凝土有限公司总经理，安全生产主要负责人。

4、王某某，男，48岁，湖南衡阳人，系广州市建丰混凝土有限公司搅拌车车队安全管理员。

---

[1]①住所：广州市天河区东圃镇沐陂西路北16号大院自编A28房，法定代表人：覃某某，成立日期：2009年6月7日，统一社会信用代码：914401016893295268。

（三）涉事搅拌车情况

本次事故涉事搅拌车为星马牌重型特殊结构货车，车牌号粤A**6，发动机号220D****8，车架号LZ5N2BE50LB****1，该车安装有倒车可视系统，可视显示端安装在驾驶室右前方，经天河交警大队委托鉴定，该车侧面防护装置合格，后部防护装置不合格，反光标识不合格。**

（四）现场勘验情况

本次事故现场位于新塘街辖内沐陂西路16号大院广州市建丰混凝土有限公司内部洗车场内（见图1），洗车场大门口朝西北方向，洗车场内停车区域位于场内的西北侧围墙边（见图2），事发前，涉事搅拌车停在停车区域的最右侧（见图3），本次事故死者事发前蹲在涉事车辆后方地面上（图4中红色停车警示标志位置），地面是水泥浇筑地板（见图4），场内未见设置禁止外人进入等提示安全的警示标志（见图5），西北角小出入口上方钢结构横梁上和大门左侧有设置视频监控（见图6）。



图 1





图 2　　图 3



图 4



图 5



图 6

三、事故应急救援及直接经济损失情况

（一）事故应急救援情况

事故发生后，涉事司机易某某于9时25分左右拨打了120急救电话，9时55分左右，120急救车辆到场将伤者欧阳某某送至南方三院救治，至5月19日凌晨，伤者欧阳某某经医院救治无效死亡。

天河交警大队接到该涉车辆警情后，民警于10时15分赶到现场处置，并按照道路交通事故前期处置程序开展了现场应急处置工作，防止发生次生伤害事故。

（二）事故损失情况

1.人员伤亡情况：本次事故共造成1名人员死亡。

2.直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），核算本次事故直接经济损失为100万元（不含行政处罚额）。

（三）应急处置评估结论

本次事故发生后涉事企业能及时反应，第一时间拨打120急救电话，决策合理，处置得当，未造成次生事故和社会不良影响，事故应急救援处置效果评估为良好。

四、事故直接原因

根据现场勘验及调查情况，易某某驾驶车牌号为粤A**6的混凝土搅拌车倒车时，在未察明车辆后方情况确保安全下倒车，车辆尾部将蹲在车后方地上的欧阳某某碰倒，造成欧阳某某倒地**

后，左手肘和左大腿被车辆右侧第二排车轮碾压，是本次事故发生的直接原因。

五、存在的主要问题

（一）广州市建丰混凝土有限公司安全生产主体责任落实不到位。一是组织实施安全生产教育和培训不到位，虽有组织驾驶员开展教育培训，但未及时组织培训考核，对驾驶员是否培训合格的情况不清，未将卫生清洁作业人员纳入公司安全生产教育培训范围；二是未在具有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志，该公司制定的运输车队车辆归场安全生产责任制明确规定“车场内严禁闲杂人员进入”，但发生事故的洗车场内没有设置相关安全警示标志；三是安全风险分级管控不到位，生产安全事故隐患排查治理落实不到位，经查，本次事故死者欧阳某某长期在洗车场内拾捡废弃饮料瓶，但该公司未能采取有效的技术和管理措施，及时消除该生产安全事故隐患，导致该事故隐患长期存在；四是将卫生清洁外包给自然人组合，对卫生清洁人员统一协调管理不到位，发现本次事故死者欧阳某某长期在洗车场拾捡废弃废弃饮料瓶的安全问题，未能及时督促整改。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第

一款及第四款[2]、第三十五条[3]、第四十一条第一款及第二款[4]和第四十九条第二款[5]的规定。

（二）广州市建丰混凝土有限公司总经理、主要负责人唐某某安全生产职责履职不到位。一是未组织实施本公司安全操作规程，该公司制定有混凝土搅拌运输车安全操作规程，其中第3.5明确规定“倒车必须有专人在车后指挥”，实际上该公司未安排专人在洗车场内指挥倒车；二是组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促检查公司安全生产工作不到位，未能及时消除本次事故死者欧阳某某长期在洗车场内拾捡废弃饮料瓶的生产安全事故隐患。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项及第（五）项[6]的规定。

---

[2]生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[3]生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[4]生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[5]生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6]（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的

（三）广州市建丰混凝土有限公司驾驶员易某某，未按照《广州市建丰混凝土有限公司混凝土搅拌运输车安全操作规程》关于“夜间或昏暗条件下倒车必须打开照亮后侧和两侧的所有灯光”的规定，在洗车场内光线不足的环境下倒车未打开照亮后侧灯光，导致车后方光线不足，倒车可视系统不清，未能及时发现蹲在车后方地上的欧阳某某，违反操作规程倒车导致事故发生。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[7]的规定。

（四）自然人组合卫生清洁工欧阳某某，安全意识不足，非工作时间违反公司车场规定擅自进入洗车场拾捡废弃饮料瓶，未充分认识到蹲在车辆后方的安全风险，被倒车的涉事车辆碾压导致事故发生。

（五）广州市建丰混凝土有限公司车队安全管理员王某某作为车队安全管理负责人，未有效组织实施驾驶员安全生产教育培训，驾驶员教育培训档案未见有考核情况，未如实记录安全生产教育和培训情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项[8]的规定。

六、事故有关处理建议

安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[7]从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[8]（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故发生负有责任事故的单位和个人的处理建议如下:

（一）建议追究刑事责任的人员

易某某，广州市建丰混凝土有限公司涉事驾驶员，存在上文所述违法行为，对事故发生负有直接责任，涉嫌构成重大事故责任罪，建议由区公安分局依法追究其刑事责任。

如最终认定**易某某不构成犯罪，建议由广州市建丰混凝土有限公司按照内部规章制度给予处理，并将处理结果报区应急管理局。**

（二）建议免予追究责任的人员

欧阳某某，存在上文所述的违规行为，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1、广州市建丰混凝土有限公司，作为事故发生单位存在上文所述违法行为，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]的规定给予相应的行政处罚。

2、**唐某某**，作为**广州市建丰混凝土有限公司总经理、安全生产**

---

[9]发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

第一责任人，存在上文所述违法行为，对事故的发生负有领导责任，建议由区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]的规定给予相应的行政处罚。

七、其他处理建议

王某某，作为**广州市建丰混凝土有限公司车队管理员，存在上文所述违法行为，建议由区应急管理局依照**《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]的规定**给予相应的行政处罚。**

八、事故防范和整改措施

（一）区住建园林局要学习领会事故教训，举一反三，及时开展事故警示教育，加强辖区内混凝土生产企业的行业监管，强化监管措施，督促企业落实安全生产主体责任，防范类似事故再次发生。

（二）新塘街道办事处要严格落实属地管理责任，主动配合区住建园林局加强对广州市建丰混凝土有限公司的日常安全检查巡查，指导督促企业落实安全生产主体责任，防范类似事故再次发生。

（三）广州市建丰混凝土有限公司要深刻吸取事故教训，举一

---

[10]生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚。

[11]生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

反三，认真组织从业人员开展事故警示教育，加强对从业人员的安全生产教育培训，确实提高从业人员安全意识，进一步完善事故隐患排查治理机制，对于发现的生产安全事故隐患要进行采取措施落实整改，形成闭环管理，加强对生产场所的安全管控，防范类似事故再次发生。